

מסורת הש"ס

(א) וַיֵּיזְרוּ חֹמֶיךָ סְהַרְהָרִים עוֹדִים דְּרִיחַ סְמוּךְ לַפְּתָחַי וְיָרִי, (ב) נְמוּסָפָהּ פִּיטִי, (ג) וְלִקְטָן פֶּה: כְּבוֹדוֹת מִ: חוֹלִיץ קִלְגָּה; (ד) שְ�בוּעוֹת מַחֵ, (ה) וְלִקְטָן לֵד. כִּי קָל לֵה. עֶרְכִּין וְ: (ו) וְכִי קָטוּ, (ז) וְשֶׁבַע לִ, (ח) וְנִלְ, דַּכְּגִל לֹא נִתְגִּיר, (ט) מִכָּל עַד סוֹף הָעֵמֶק מוֹסֵף רִבִּי שְׁמוּנָן.

תוספות ר"ר

תוספות ר"ר

מפקא זכר. בהא ליכא

למיחש דבמקום שאין כתובין כתובה עסקינן אלא על גנאי ב"ד סומכין רבנ"כ פורעה וכתובין לו שובר אבל במקום שכתובין ואומר אברה כתובתי לפולס לא גביא עד דקרענא לה ושמואל אמר אף במקום שכתובין כתובה וכגון שהביאה ראייה שאברהא אבל בלא ראייה אינה גובה שאין כתובין שובר ופי' המורה ש"מ כ"ש ופלוגתא היא בב"ב וקילי' כ"ד אין כ"ש לפי שמצא שומר שוברו מן העכברים וגם ר"י ז"ל כתב הא מתי' אוקמי' שמואל במקום שא"כ והל' כוחיה וכן פסק גם ר"ח ז"ל ואינו ג"ל דהא בגט פשוט פסקין הל' כ"ש ואמר"י ההם ולא היא אפילו אכולה נמי כותבין וכי' עד מקריף לה אביא ואלא מ"מ נכ"ש אבד שוברי של זה יאכל הלה וחזי' א"ל רבא אין עבד לזה לאיש מלוה ורב ושמואל הוא דס"ל שאין כ"ש לפי מה דסביר אינהו מוקימין א"ר כין במקום שכותבין כתובה בין במקום שאין כותבין גט גובה עיקר כתובה וכתב תוספתא פי' דקסבר רב דוקא מ"מ שהן גנאי ב"ד גובה בלא כתובה ולא מצי למטען פריעאי אבל תוספתא דלא הוי גנאי ב"ד אינה גובה בלא כתובה דמצי למטען פריעאי וגובה דקמתי מתי' עיקר קאמר ולא תוספתא וכי' מפקא כתובה בלא גט תוספתא גובה ולא עיקר דחיישינן שמא גבאוו צ"פ הגט ואין הבעל צריך שובר דאין לחוש פגיעה לכלום ושמואל פליג עליה הכל דאמר דבגט גובה הכל אפי' תוספתא דכתובות דמיא לכל מילי ובמקום שיש להם מתנה ידוע לכל הגושים כמה הוי התוספתא גובה התוספתא בלא כתובה וק"ל הל' כשמואל בריני הלכך אשה שאבד שטר כתובתה גובה מן היורשים בין כתובה בין תוספתא הידוע עליה ולא חיישינן לפירעון מיהו לא גביא אלא בשבועה כדין כל הבא לפיפי מנ"י שהרי

אף כתובה עצמה אמר"י אין אלמנה נפרעת מנ"י אלא בשבועה והאי דלא חיישי' לפירעון דלא פקעה כתובתה לגמרי אבל מיד' שבעה אינה נפרטת: א"ל מר קשישא לרב אשי אלמנה מן האירוסין מגלי דאית לה כתובה וכו'. מכאן מוכיח דהוה קים להו דאלמנה מן האירוסין י"ל כתובה ואצ"ג דלא כתב לה ופי' בעיא מינ' הא מילתא דפשיטא להו דר"ל כתובה א' מהאי מתי' ליתוה א' מהאי איכא למימר בדרכת לה ואצ"ג דדחינהו ואמר בדרכת לה אית צד לדחות סבורת האמוראים ברחיית הללו ש"מ"ת לא היה פשוט להן שיש כתובה לארוסה אצ"ג דלא כתב לה למה היה שואלו מנין ש"י'ל כתובה ומי אמר לו שיש לה כתובה עד שיתכחול לה וראיתי בתשובת רב צמח גאון ז"ל שאמר שאין כתובה לארוסה אלא היכא דכתב לה וכך כתב גם בעל ה"ג אבל ראיתי שרבינו האי ז"ל נשאל על מה דאמר' בקדושין האומר לאשה קדשתך והיא אומרת ל"ק וכו' ואמר' עליה מאי [נאמן] ליתן גט רב אמ' כופין ושמואל אמ' אין כופין ואמר' בס"פא אמר שמואל מבקשים חימנו ליתן גט ואמר רב אם נתן גט מעצמו כופין אותו ליתן כתובה דאלמא ל' ארוסה יש כתובה וכ"ש לדאי' ארוסה וליכא לאוקמיה בדרכת לה דאי כתב לה מי מצי למימר לא קדשתך תוציא שטר כתובתה ותפריענו. והשיב שכן הוא סברת רב דאצ"ג דלא כתב לה א"ל מאתים ומו' קשישא דחי' בעלמא עבד דליכא למלפי' מהני מתניתין שיש לפרשם בדרכת לה אבל לא שסיכור מר קשישא הכי וזה ג"ל עיקר שבכמה מקומות הוכחתי שיש כתובה לארוסה אצ"ג דלא כתב לה עיין בפרק נערה שנחתתה ובפ"ק דמכילתין

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

אם גט קודם לכתובה. הרי כתב לה כתובה שנית כשהחזירה:

בתנאי כתובתה קיימת. שכתב לה כשהוא קטן ולגבי גר כתובה שכתב לה בזימתו עובד כוכבים: **גב' אלא מנה מאסים**. שהן תנאי צ"ד דלילו בשטר לא גביא דחספא בעלמא הוא: חידשו.

קטן משהגדיל וגר משתגייר אם הוסיפו כלום על כתובה ראשונה: **מה שחידשו**. וקא סלקא דעתין מה שחידשו על מנה מאתים: **אף מה שחידשו**. על מוספת ראשונה: **אכונה מילתא**. על כל הכתוב בשטר כתובה:

הדרן עלך הכותב

מי שהיה נשוי יורשי הראשונה.

אם מתו נשוי אחריו

עד שלא הספיקו לגבות: **נשא ראשונה ומסה**. בחייו נשא שניה ומת הוא ויורשי הראשונה צאיין ותובעין כתובת בנין דכרין כמו ששינו (לעיל דף נג:). בנין דכרין דהיויין ליכי מינאי כו' או רוצים לחלוק ירושת אביהם: **שניה ויורשיה קודמין**. שהיא בעלת חוב אצל ראשונים צאיין לירש את אביהן דהא אינון ירתון מתן לפיכך פורעין את החוב תחילה והשאר ירושה: **גב' קדמי וישנא דקודמין ולא קמי כו'**. ועל כרחק שאינם שם אלא כדי כתובה אחת קאמר דאי לא מאי נפקא מינה דקודמת: **ש"מ**. קודמת לכתמילה אצל אם קדמה שניה ותפסה לא מפקינן מינה: **לגמרי**. שאין לשניה כלום: **דיסנן בן קודם צאין**. ועל כרחק קודם לגמרי הוא: **אצ"ג**. דכני למיתני ס"פא שניה ויורשיה לישנא דקודמין ולא שייך למיתני זה אם קדמו ותפסו אין מוציאין מידם דהא ודאי מוציאין אם תפסו והחזיקו בקרקע דהא נכסי אישתעבדו לשטר דנצל חוב: מנה

שניה ותפסה אין מוציאין מידה מכלל דאי קדמה שניה ותפסה מפקינן מינה שמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה לא שניה
לעולם אימא לך מה שגבה לא גבה
ומאי קודמת לגמרי קתני כדתנן ב"בן קודם לבת איכא דאמרי מדלא קתני אם קדמה

לא
שנו אלא מנה ומאתים כו'. וא"ת א"כ מאי קמ"ל מתני'

שעל מנת כן קיימה אפי' לא כתב לה מעולם יש לה כתובה וליכא למימר דלשמועינן דטרפא ממשעבדי אצ"ג דלית ליה קלא להאי שטרא והא על כרחק לא גביא ממשעבדי דמוקדם הוא ולמתי

אם גט קודם לכתובה גובה שתי כתובות כתובה קודמת לגט אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובה הראשונה החזירה: **בתנאי**^(א) **קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שש"מ כן קיימה**
גגר שנתגיירה אשתו עמו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה: **גב' אמר רב הונא לא שנו יאלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה ורב יהודה אמר אפי' תוספת יש לה מיתבי**
גחידשו נוטלת מה שחידשו חידשו אין לא חידשו לא אימא אף מה שחידשו והא לא תני הכי חידשו נוטלת מה שחידשו לא חידשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה תיובתא דרב יהודה רב יהודה **ג**מתניתין אטעיתיה הוא סבר כתובתה קיימת אכולה מילתא קאי ולא היא אעיקר כתובה קאי:

הדרן עלך הכותב לאשתו

מי שהיה ינשוי שתי נשים ומת הראשונה
קודמת לשניה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי שניה **והנשא את הראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה: גב' מדקתני הראשונה קודמת לשניה ולא קתני הראשונה יש לה והשניה אין לה מכלל דאי קדמה שניה ותפסה לא מפקינן מינה שמע מינה**
בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה לעולם אימא לך מה שגבה לא גבה ומאי קודמת לגמרי קתני כדתנן ב"בן קודם לבת איכא דאמרי מדלא קתני אם קדמה

לראשונה נמי יאל משום דהיינו נמי כפי אשר תשיג ידו שלא היה לו יותר שכבר נתן לשניה ומה שגבה גבה וה"ה אחת לשניה וארבע לראשונה ומ"מ חזינן התם דלמרי' צע"מ מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה אצ"ג דלא שייך התם נעילת דלת ולקמן פריך לה ר"ח אהא דמסקי' בשילהי פירקין דמה שגבה לא גבה לכו"ע והתם אמרינן מה שגבה גבה ומיתך דגבי הקדש ודאי מה שגבה גבה דאין לחוש הואיל והכל הקדש עוד תירך דהתם במטלטלין לפיכך מה שגבה גבה אצל במקרקעי מה שגבה לא גבה והא דלמרי בשילהי המניח את הכד (כ"ק דף לג: ושם) קדמו צעלי חזות והגביו צין חז עד שלא הויק צין הויק עד שלא חז לא עשו ולא כלום ופריך שצלמא הויק עד שלא חז ציןקין קדמו אלא חז עד שלא הויק צעל חוב קדם ואפי' הויק עד שלא חז נמי צעל חוב קדים וגבה ש"מ צעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה אצ"ג דהתם במטלטלי מיייר לא קשיא מידי דשור תם שמויק במקרקעי דמי כדלמר התם דאית ליה קלא כיון דנגח תורא נגחנא קרו ליה וכענין זה היה רגיל רבינו תם לפרש שמע מינה מה שגבה גבה ממטלטלי דלכל הפחות במטלטלי אית לן לאוקמא ומוקמינן מתניתין כר"מ דלמר מטלטלי משתעבדי לכתובה והא דמתמה עליה השר"ס דמסיק נמי שמע מינה מה שגבה לא גבה היינו נמי בכתובה דוקא ובצעל חוב דלדעתא דהני לא נחית לקנות שעבדא אצל במטלטלין ללוקח דלדעתא דהני מטלטלי נחת דינא הוא דלמרינן דאין יכול להוציא מידם והא דצענו לאסוקי נמי לקמן פלוגתא דבן ננס ורצנן בצעל חוב מאוחר שקדם וגבה הוי נמי במטלטלי אצל במקרקעי לא לימא שום תנא מה שגבה גבה ואריכא למימר השתא דהא דלמר לקמן לכוילי עלמא מה שגבה לא גבה וצערכין מסיק מה שגבה גבה הקדש שאני דלא מאי לשנויי משום דצערכין מטלטלין משום דלקמן נמי במטלטלי איירי כדפירשנו ועוד יש לומר דצערכין מלוה על פה הלכך מה שגבה גבה וקסבר מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא וחזר רבינו תם מתירין זה דלרבי מאיר גופיה מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לכתובה כמו שהוכחתי בשילהי האשה שנפלו (לעיל פא: ד"ה ר"מ) ומפרש ר"מ הך סוגיא במקרקעי וה"ק ש"מ מה שגבה גבה ולמתי הך סתמא כבן ננס דמסיק שמואל לקמן פלוגתייהו בצעל חוב מאוחר שגבה ואצ"ג דטריף מן הלקוחות צעל חוב שאני כדפירשנו לעיל כדי שלא תנעול דלת ולי נראה כמירואו הראשון דבמטלטלי איירי הכא ולמתי כרבי טרפון דלמר לעיל (דף פד.) מי שמת והניח מלוה או פקדון ציד אחרים ר' טרפון אומר יתן לכושל שבה מיהו ק"ק לאיכא דלמרי דמסיק שמע מינה מה שגבה לא גבה היכי שמע מינה דלמא מתני' במקרקעי דלכוילי עלמא לא גבה: **במדלא קתני אם קדמה שניה ותפסה אין מוציאין מידה מבבל כו'**. תימה לי אדרבה אימא איפכא מדלא קתני קדמה שניה ותפסה שניה מוציאין מידה דס"פא:

צ.

עין משפט ור מוצה

עך א ב ג מיי פ"א מה' אשתו הלכה ז טו"ע א"ע כ"י סו סעיף יא:

ד מ"י פ"ט שם הל' ט סגם עשין מח ולחין פא טו"ע א"ע כ"י ק"ה סעיף יא:

ב ה מיי שם הל' ז טו"ע שם סעיף ח:

תוספות ר"ר

תוספות ר"ר (המשך)

ובפרק האומר בקידושין: **מתני'** שני גיטין ושתי כתובות גובה ב' כתובות ובט א' או כתובה וב' גיטין או כתובה ובט א' אינה גובה אלא כתובה א' שהמגרש את האשה ומחזירה ע"מ כתובה הראשונה הוא אביו כתובתה קיימת שש"מ כן קיימה גר שנתגייר ואשתו עמו כתובתה קיימת שש"מ כן קיימה. פי' ב' גיטין וב' כתובות זמן כתובה א' קודם לזמן גט א' וזמן כתובה ב' קודם לזמן גט א' וכתב' כשנשא א' וכתב' לה כתובתה וגירשה בשנה זכה כתובה וגירשה בשנה ג' החזירה וכתב לה כתובה ובשנה ד' גירשה וכתב לה גיטא ובהא ב' כתובות א' של נשואי א' וא' של נשואי ב' שכיין ששנשוי והחזירה כתב לה כתובה וגובה ע"י כתובה ב' שלא ע"מ כתובה הא' החזירה. ב' כתובות זו אחר זו וגט א' אינה גובה אלא כתובה א' שאין כאן אלא נשואי אה' ומה שבי' לה ב' כתובות לא שהגבה מהן אלא שהגבה באיזה שתרצה או בא' או בב' כדאמר' לקמן וכן נמי כתובה וב' גיטין אחר זה כגון כשנסה בשנה אה' וכתב לה כתובה ובכ' כתובה ובג' כנסה ולא כתב לה כתובה וכו'ביעית גירשה אין לה אלא כתובה א' כיון שבשבעה שהחזירה לא כתב לה כתובה ע"י הא' החזירה וכן כתובה וגבה וכתב לה כתובה שש כאן ב' נישואין כיון שבנשואה הב' לא כתב לה כתובה ע"מ ב' החזירה וכן קטן שהשיאו אביו וכתב לו כתובה בעודו קטן והגדיל כתובתה קיימת שש"מ כן קיימה ולי"א שיש שאין נשואי קטן כלום גם מ"ש לה בעודו קטן אינו כלום ועכשיו כשהגדיל והיא תחתיו ה"ל ככונס את הבעולה שאין לה אלא מנה אלא אמר' כיון שכתב לה מאתים בעודו קטן עכשיו כשהגדיל קיימה ע"מ אותה הכתובה קיימה ודוקא אם הגדיל אבל אם מת בעודו קטן אין לה כלום שאין נשואי קטן נשואין ואין כתובתו כתובה ומפוטתה בעלמא היתה עמו. ודוקא אם כתב קודם בקטנותו אבל אם כנסה בקטנותו ולא כתב לה עכשיו כשהגדיל קיימה אין לה אלא מנה כבעולה שא"ל כאן ע"ד כתובה הא' קיימה שהרי לא כתב לה: גר שנתגייר אשתו עמו כגון עובד כוכבים שנשא בת ישראל ובניויו כתב לה כתובה ועכשיו וקיימה כתובתה קיימת ואצ"פ שכל מה שכתב לה בניויו אינו כלום שש"מ כן קיימה ואם לא כתב לה כתובה בניויו עכשיו כשנתגייר ומקיימה א"ל אלא מנה כבעולה ודוקא אם נשא בת ישראל שהיא בת כתובה אמר' כתובתה קיימת שש"מ כן קיימה אבל אם נשא עובדת כוכבים בניויו וכתב לה כתובה ונתגיירו שניהן אין לה כתובה אלא מנה שאין כתובה לעובדת כוכבים וכל מ"ש לה בניויו הכל הוא בטל: ב' כתובות וגט א' אינה גובה אלא כתובה אחת אלמא אי בעי בהאי גביא א"ב בהאי גביא. פי' לא קתני אין לה [אלא] כתובה אחרונה אלא אינה גובה אלא א' ומשמע באיזה שתחפץ תגבה או בא' או בב' לימא תהוי תיובתא דר"ר דאמר ר"נ ב' שטרות היוצאין בזה אחר זה בטל שני את הראשון כגון ב' שטרי מכר או ב' שטרי מתנה יוצאין על שדה א' בוא"ז בטל שניה. פי' ואינו טורף אלא מזמן ב' דכיון דכתב ליה לשטרא בתרא אחולי' לשיעבודי' דקמא דקראמרי' בפ' נערה שנחתתה. והמורה פי' שני שטרות על הלוואה א' או על מכר א'. ואינו ג"ל בשטרא הלוואה גובה וחזר וגובה דשמת לוה וחזר ולוה ולא מיתרקמא אלא בשטרי מכר או מתנה על שדה א': ולאוי מי איחמר עליה אמר ר"פ